



PUTUSAN

Nomor 2281 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **ABDUL AZIS alias ANDI bin H. SULAIMAN ;**
Tempat lahir : Sarmi ;
Umur/ Tanggal lahir : 37 tahun / 18 Februari 1978 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Tanah Hitam RT. 01 RW. 01 Dusun Asano
Kecamatan Abepura Kota Jayapura dan atau
Wisma Garuda Kamar Nomor 106 Jalan
Garuda Nomor 78 Manukan, Condongcatur,
Depok, Sleman ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan namun Terdakwa sedang menjalani rehabilitasi pada Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra (BRSPPP) Dinas Sosial Pemerintah Daerah Yogyakarta ;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sleman karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

KESATU:

Bahwa Terdakwa Abdul Azis alias Andi bin H. Sulaiman bersama-sama dengan saksi Sandi Permata Sinubu alias Sandi bin Alm. Johan Sinubu (Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekitar jam 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Dusun Bogem, Tamanmartani, Kalasan, Sleman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Nomor 2281 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 24 September 2015, Terdakwa bersama dengan saksi Sandi bersepakat untuk membeli shabu dengan cara patungan dengan nilai patungan Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 dan saksi Sandi sejumlah Rp300.000,00. Terdakwa dan saksi Sandi memesan shabu dengan cara mengirim sms ke nomor hp 082218805739 milik Sdr. Ronald di Jayapura, lalu Sdr. Ronald membalas sms tersebut memerintahkan untuk mentransfer uang ke nomor rekening BCA 0373861914 an. Adi Susilo. Kemudian melalui ATM BCA, Terdakwa dan saksi Sandi melakukan transfer ke rekening yang dimaksud. Setelah 1 jam, Sdr. Ronald mengirim sms yang berisi alamat pengambilan shabu yaitu bangjo Prambanan ke barat, bangjo kedua ke utara, dapat pertigaan pertama ke kanan, sebelum mentok pertigaan ke kanan, bahan 10 meter di bawah tanaman talas tindih batu kanan jalan yang secara tepatnya berada di Dusun. Bogem, Tamanmartani, Kalasan, Sleman. Saksi Sandi kemudian menuju ke tempat tersebut untuk mengambil shabu seberat 0,5 gram yang telah dipesan. Kemudian sekitar jam 22.00 WIB, Terdakwa dan saksi Sandi mengonsumsi shabu tersebut di Hotel Rumput Jalan Cempaka Baru Nomor 28 Gempol Condongcatur Depok Sleman.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor Lab. 440/2449/C.3 tanggal 24 Oktober 2015 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 024308/T/10/2015, 024309/T/2015 dan 024310/T/2015 mengandung Metamfetamin terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa bermufakat untuk membeli Narkotika Golongan I tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Abdul Azis alias Andi bin H. Sulaiman bersama-sama dengan Sandi Permata Sinubu alias Sandi bin Alm. Johan Sinubu pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekitar jam 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Kost Pondok Naraya Jalan Raya Tajem Maguwoharjo Depok Sleman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan percobaan atau permufakatan*

Hal. 2 dari 14 hal. Put. Nomor 2281 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekira jam 10.00 WIB saksi Sandi membeli shabu seharga Rp700.000,00 dengan berat 0,5 gram. Saksi Sandi kemudian mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu tersebut di kost saksi Sandi yaitu di Kost Pondok Naraya Jalan Raya Tajem Maguwoharjo Depok Sleman. Pada hari yang sama sekitar jam 13.00 WIB, Terdakwa dan saksi Sandi mengkonsumsi shabu dengan cara saksi Sandi menyiapkan alat-alat seperti botol bekas obat batuk Woods, sedotan, korek api gas dan pipet yang sebelumnya telah dirakit oleh saksi Sandi membentuk sebuah bong, lalu botol bekas obat batuk tersebut diisi air, kemudian shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca menggunakan potongan sedotan dan disambungkan ke alat bong, setelah itu pipet kaca yang telah diisi shabu dibakar menggunakan korek api gas sehingga mengeluarkan asap dan setelah itu sedotan yang berada di bong tersebut dihisap seperti orang merokok secara bergantian antara Terdakwa dan saksi Sandi.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor R/376/X/2015/Biddokkes tanggal 19 Oktober 2015 dengan hasil pemeriksaan urine Tersangka atas nama Abdul Azis alias Andi bin H. Sulaiman menunjukkan hasil Metamphetamine/Narkotika Positif (+), Amphetamine Positif (+).

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor Lab. 440/2449/C.3 tanggal 24 Oktober 2015 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 024308/T/10/2015, 024309/T/2015 dan 024310/T/2015 mengandung Metamfetamin terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Abdul Azis alias Andi bin H. Sulaiman bersama-sama dengan Sandi Permata Sinubu alias Sandi bin Alm. Johan Sinubu pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekitar jam 13.00 WIB atau setidaknya

Hal. 3 dari 14 hal. Put. Nomor 2281 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Kost Pondok Naraya Jalan Raya Tajem Maguwoharjo Depok Sleman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili, *sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekira jam 10.00 WIB saksi Sandi membeli shabu seharga Rp700.000,00 dengan berat 0,5 gram. Saksi Sandi kemudian mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu tersebut di kost saksi Sandi yaitu di Kost Pondok Naraya Jalan Raya Tajem Maguwoharjo Depok Sleman. Pada hari yang sama sekitar jam 13.00 WIB, Terdakwa dan saksi Sandi mengkonsumsi shabu dengan cara saksi Sandi menyiapkan alat-alat seperti botol bekas obat batuk Woods, sedotan, korek api gas dan pipet yang sebelumnya telah dirakit oleh saksi Sandi membentuk sebuah bong, lalu botol bekas obat batuk tersbut diisi air, kemudian shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca menggunakan potongan sedotan dan disambungkan ke alat bong, setelah itu pipet kaca yang telah diisi shabu dibakar menggunakan korek api gas sehingga mengeluarkan asap dan setelah itu sedotan yang berada di bong tersebut dihisap seperti orang merokok secara bergantian antara Terdakwa dan saksi Sandi.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor R/376/X/2015/Biddokkes tanggal 19 Oktober 2015 dengan hasil pemeriksaan urine Tersangka atas nama Abdul Azis alias Andi bin H. Sulaiman menunjukkan hasil Metamphetamine/Narkotika Positif (+), Amphetamine Positif (+).

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor Lab. 440/2449/C.3 tanggal 24 Oktober 2015 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 024308/T/10/2015, 024309/T/2015 dan 024310/T/2015 mengandung Metamfetamin terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa turut menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. Nomor 2281 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 18 Februari 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Azis alias Andi bin H. Sulaiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Abdul Azis alias Andi bin H. Sulaiman selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani Rehabilitasi ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA Platinum dengan nomor seri 6019004509930846 ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia 206 warna putih nomor IMEI 1 355902056605080, IMEI 2 355902056605098 yang didalamnya terdapat Telkomsel Nomor 081326636239 yang diduga ada hubungan langsung dengan tindak pidana yang terjadi ;
 - 1 (satu) buah baju batik ukuran M dengan gantungan baju (hanger) warna hitam yang didalam lipatan baju yang bagian bawah terdapat :
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan bruto 0,45 gr yang dibungkus dengan lakban coklat ;
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan bekas tempat shabu yang masih terdapat serbuk yang diduga Narkotika jenis shabu ;
 - 2 (dua) buah pipet kaca yang terdapat bercak warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol sirup obat batuk merk Woods ;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA dengan nomor seri 6019002627064027 ;
 - 1 (satu) buah korek api merk Menara ;
 - 1 (satu) buah hand phone blackberry Bold warna putih nomor IMEI 361504051834691 yang didalamnya terdapat simcard Telkomsel nomor 0822427100008 ;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. Nomor 2281 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Sandi Permata Sinubu alias Sandi bin Alm. Johan Sinubu ;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 6/Pid.Sus/2016/PN Smn tanggal 31 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL AZIS alias ANDI bin H. SULAIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Menyalahgunakan Narkotika Gol I bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABDUL AZIS alias ANDI bin H. SULAIMAN oleh karena itu dengan perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa Rehabilitasi Medis dan Sosial selama 6 (enam) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra (BRSP) Dinas Sosial Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta di Purwomartani Kalasan Sleman ;
3. Menetapkan lamanya masa rehabilitasi yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini dijatuhkan diperhitungkan dan dikurangkan seluruhnya dari masa rehabilitasi yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA Platinum dengan nomor seri 6019 0045 0993 0846.
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia 206 warna putih nomor IMEI 1 355902056605080, IMEI 2 355902056605098 yang didalamnya terdapat Telkomsel nomor 081326636239 yang diduga ada hubungan langsung dengan tindak pidana yang terjadi.
 - 1 (satu) buah baju batik ukuran M dengan gantungan baju (hanger) warna hitam yang di dalam lipatan baju bagian bawah terdapat :
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan brutto 0,45 gr yang dibungkus dengan lakban coklat.
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan bekas tempat shabu yang masih terdapat serbuk yang diduga Narkotika jenis shabu.
 - 2 (dua) buah pipet kaca yang terdapat bercak warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol sirup obat batuk merk Woods.
 - 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA dengan nomor seri 6019002627064027.

Hal. 6 dari 14 hal. Put. Nomor 2281 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api merk Menara.
- 1 (satu) buah handphone Blackberry Bold warna putih nomr IMEI 351504051834691 yang di dalamnya terdapat simcard Telkomsel nomor 0822427100008.

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Sandi Permata Sinubu alias Sandi bin Alm. Johan Sinubu.

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 30/PID.SUS/2016/PT YYK tanggal 7 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 31 Maret 2016 Nomor 6/Pid.Sus/2016/PN.Smn yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 15/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Smn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Juni 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Juli 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 11 Juli 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Juni 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 11 Juli 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagai berikut :

- a. Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan : “Dalam hal Penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.
- b. Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan : “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.
- c. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalam Pasal 1 terdapat beberapa pengertian mengenai pecandu narkotika, ketergantungan narkotika, penyalahguna narkotika, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagai berikut :
 - Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
 - Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
 - Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
 - Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.
 - Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
- d. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014,

Hal. 8 dari 14 hal. Put. Nomor 2281 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. Dalam Peraturan Bersama tersebut terdapat beberapa pengertian dan ketentuan sebagai berikut :

- Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
- Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak disengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam menggunakan narkotika.
- Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
- Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai Tersangka dan/atau Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan dan persidangan di pengadilan dapat diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial.

e. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, di dalamnya terdapat ketentuan yang menyatakan "Bahwa salah satu syarat bagi penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana : Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan".

Sehingga untuk menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, diharuskan untuk melihat Pasal 103 ayat (1)

Hal. 9 dari 14 hal. Put. Nomor 2281 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi :

Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :

a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, atau

b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

f. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang di dalamnya terdapat ketentuan sebagai berikut :

Berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 menyatakan bahwa perintah menjalankan rehabilitasi medis dan sosial hanya dapat dilakukan berdasarkan :

- Putusan Pengadilan bagi pecandu yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
- Penetapan Pengadilan bagi pecandu narkotika yang tidak terbukti bersalah dan Tersangka yang masih dalam proses penyidikan atau penuntutan.

Dari beberapa peraturan hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial hanya dapat diberikan terhadap pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Sedangkan dalam fakta hukum yang ada selama persidangan, Terdakwa bukanlah pecandu narkotika ataupun korban penyalahgunaan narkotika dan tidak memiliki ketergantungan narkotika sebagaimana pengertian pecandu narkotika, korban penyalahgunaan narkotika dan ketergantungan narkotika dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. Sehingga penjatuhan pidana berupa rehabilitasi medis dan sosial tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa, karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang ada dalam peraturan-peraturan hukum tersebut.

Hal. 10 dari 14 hal. Put. Nomor 2281 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkaitan dengan Rekomendasi dari Kepala BNNP DIY, Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak memperhatikan dan menerapkan sebagaimana mestinya. Hal itu ditunjukkan dalam tambahan pertimbangan hukum yang tercantum di Putusan Pengadilan Tinggi. Karena dalam rekomendasi tersebut menyebutkan Terdakwa dapat menjalani pengobatan/perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah sambil mengikuti proses hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Sehingga rekomendasi tersebut ditujukan selama proses hukum berjalan, bukan sebagai pidana yang seharusnya dijatuhkan kepada Terdakwa. Apalagi menurut saksi *ade charge* Eko Prasetyo, rehabilitasi Terdakwa selesai pada pertengahan Februari 2016 (pada saat sidang masih berlangsung), sehingga Terdakwa tidak lagi membutuhkan rehabilitasi.

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah salah melakukan :

Tidak menerapkan atau menerapkan beberapa peraturan hukum yang telah kami sebutkan di atas tidak sebagaimana mestinya dalam hal menjatuhkan putusan yang salah satu amarnya berbunyi “menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 31 Maret 2016 Nomor 6/Pid.Sus/2016/PN.Smn yang dimintakan banding tersebut”.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang.
- Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* yang hanya menjatuhkan tindakan hukum berupa menjalani Rehabilitasi Medis Sosial selama 6 (enam) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra (BRSP), tanpa menjatuhkan pidana penjara sebagaimana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP adalah tidak tepat, karena sesuai Pasal 103 Ayat (2) Undang-Undang Nomor

Hal. 11 dari 14 hal. Put. Nomor 2281 K/PID.SUS/2016



35 Tahun 2009 masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, oleh karena itu amar putusan perkara *a quo* harus diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini.

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 30/PID.SUS/2016/PT YYK tanggal 7 Juni 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 6/Pid.Sus/2016/PN Smn tanggal 31 Maret 2016 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi/Negeri tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 30/PID.SUS/2016/PT YYK tanggal 7 Juni 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 6/Pid.Sus/2016/PN Smn tanggal 31 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL AZIS alias ANDI bin H. SULAIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan Sosial selama 6 (enam) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra (BRSP) Dinas Sosial Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta di Purwomartani Kalasan Sleman, yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA Platinum dengan nomor seri 6019 0045 0993 0846.
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia 206 warna putih nomor IMEI 1 355902056605080, IMEI 2 355902056605098 yang didalamnya terdapat Telkomsel nomor 081326636239 yang diduga ada hubungan langsung dengan tindak pidana yang terjadi.
 - 1 (satu) buah baju batik ukuran M dengan gantungan baju (hanger) warna hitam yang didalam lipatan baju bagian bawah terdapat :
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan brutto 0,45 gr yang dibungkus dengan lakban coklat.
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan bekas tempat shabu yang masih terdapat serbuk yang diduga Narkotika jenis shabu.
 - 2 (dua) buah pipet kaca yang terdapat bercak warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol sirup obat batuk merk Woods.
 - 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA dengan nomor seri 6019002627064027.
 - 1 (satu) buah korek api merk Menara.
 - 1 (satu) buah handphone Blackberry Bold warna putih nomr IMEI 351504051834691 yang di dalamnya terdapat simcard Telkomsel nomor 0822427100008.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. Nomor 2281 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Sandi Permata Sinubu alias Sandi bin Alm. Johan Sinubu.

5. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **16 Maret 2017** oleh **SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H. M.Hum.** dan **H. EDDY ARMY, S.H. M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. /

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H. M.Hum.

Ttd. /

H. EDDY ARMY, S.H. M.H.

Ketua Majelis :

Ttd. /

SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd. /

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS**

**ROKI PANJAITAN, SH.
NIP : 195904301985121001**